

TEMA 3 - El contrato

El contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes.

La oferta consiste en la declaración de voluntad dirigida a contratar.

Los requisitos esenciales del contrato son el consentimiento, el objeto y la causa.

El art. 1254 CC establece que el contrato existe desde que las partes consienten en obligarse.

REQUISITOS DEL CONTRATO

- Consentimiento: la voluntad libre de las partes de celebrar el contrato.
- Objeto: la prestación o cosa sobre la que recae el contrato, posible y lícita.
- Causa: el motivo jurídico por el que las partes se obligan y que debe existir.

La capacidad consiste en la aptitud para realizar actos jurídicos válidos.

TIPOS DE CONTRATOS

- Contrato bilateral: aquel en el que las dos partes se obligan recíprocamente.
- Contrato unilateral: aquel en el que solo una parte asume la obligación.
- Contrato oneroso: aquel en el que cada parte recibe una prestación a cambio.

En el contrato, el consentimiento debe prestarse sin vicios que lo invaliden.

En todo contrato oneroso, la causa debe ser lícita y verdadera para las partes.

Documento de ejemplo · temario ficticio de Derecho civil.